

Resolución Directoral UGEL – T. N°.....000516Tocache, **06 FEB 2019**

VISTOS:

El Informe N° 004-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 14 de enero del año 2019, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N°029, y demás documentos siendo un total de (13) folios útiles.

CONSIDERANDO

Mediante Informe N° 103-2015-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EAI, con fecha 30 de julio del año 2015, se remite informe sobre Abuso de Autoridad contra de la docente Vanina Lina Huapalla Bernardo, por parte de la Especialista de Personal Cira G. Jaramillo Aliaga, por encontrarse en la participación en el presunto hecho de Causar Perjuicio al Estudiante y/o institución educativa y Abandono de Cargo, en agravio de las menores estudiantes de la Institución Educativa N° 0670 – Pucayacu, dado que se estaría transgrediendo la Ley de la Reforma Magisterial.

Que, a fecha 03 de enero del presente año, la administrada Vanina Lina Huapalla Bernardo, solicita ante la CPPADD, señalando plantear la Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario según lo estipula el artículo 105° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED en su numeral 105.1. Que en su debida oportunidad no se le hizo ninguna Apertura de Proceso Administrativo.

Que, de lo escrito en el numeral anterior y en consideración a las consideraciones dadas, son hechos que ocurrieron en el año 2015, por lo que invoco la figura jurídica de la Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario, motivo por el cual, en consecuencia a ello se debe archivar definitivamente todos los actuados en el presente proceso sin revisar o realizar pronunciamiento del tema materia de fondo. Que, amparo a su pedido de invocar la figura jurídica de la Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario, en lo dispuesto en el artículo 105° Plazo de Prescripción de la Acción Disciplinaria, del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, que en su numeral 105.1 al tenor prescribe "El plazo de Prescripción de la acción del proceso administrativo disciplinario es de un (01) año contado desde la fecha en que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes hace de su conocimiento de la falta, a través del Informe Preliminar, al titular de la Entidad o quien tenga la facultad delegada"; en razón a ello se deduce de lo descrito que con fecha 30 de julio del año 2015, la CPPADD debió presentar ante la Dirección de la Ugel Tocache, el Informe Preliminar, con la denominación Informe de Inicio de Proceso, en la que concluyen en la Recomendación de Aperturar Proceso Administrativo Disciplinario en contra de la recurrente y que posteriormente se oficializa mediante Resolución Directoral, y ciñéndonos al plazo de prescripción establecida en la norma antes precitada se tiene que se ha excedido el plazo otorgado por ley para la emisión de la Resolución de Inicio del Proceso Administrativo Disciplinario, y hoy siendo 03 de enero del 2019, hasta la fecha no se ha cumplido con emitir dicho acto, por lo que la acción ya se encuentra prescrita. Que, motivo por el cual se plantea la Prescripción de la Acción, tal como lo establece el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la

Ley N° 29944 – Ley de la Reforma Magisterial, artículo 105°, numeral 105.2 que al tenor prescribe “El profesor investigado plantea la prescripción como alegato de defensa y el titular de la entidad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos” (...); en consecuencia dicho pedido debe ser resuelta por el director de la Ugel Tocache, sin necesidad de una Opinión Legal o Jurídica, sino la mera verificación de los plazos establecidos en la norma antes precitada, teniendo en consideración que el plazo para emitir el acto resolutorio que pone fin al proceso se ha excedido en demasía. Que la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece como principio del procedimiento administrativo, entre otros, el debido procedimiento administrativo, por el cual los administrados tienen derecho a la defensa, y a una decisión debidamente motivada y fundamentada; pues el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de proceso, incluido los administrativos; por lo que existe la obligación de la Entidades Públicas de respetar los principios constitucionales reconocidos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la defensa, la debida motivación a los actos administrativos.

Que, en atención a lo descrito en el numeral anterior, es facultad de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir el acto resolutorio de decisión final del proceso Administrativo disciplinario indicado.

Que, luego de haber revisado minuciosamente los plazos, de lo argumentado en la solicitud materia de evaluación, en el cual la administrada plantea La Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario y nuestro ordenamiento jurídico legal, es de Derecho y de Justicia Declarar Fundado el pedido de **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN**, por lo considerandos ya descritos en el presente informe.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar Fundado la Solicitud de **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA**, incoada en contra de la administrada Vanina Lina Huapalla Bernardo. Conforme a lo prescrito en el Artículo 105° **PRESCRIPCIÓN** de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, numeral 105.1, y del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento.

Artículo 2°: **NOTIFICAR**, al interesado y a las oficinas correspondientes con el tenor del presente Acto Administrativo en observancia a lo establecido en la **Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General** y concordante con **Texto Único Ordenado**.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE